

1500345-20.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... de aumento aplica-se apenas ao furto na modalidade simples, não alcançando o delito qualificado.

Além disso, se fosse considerada a aplicação da indigitada causa de aumento para o furto qualificado, haveria desproporcional elevação da pena, o que não é admitido. Nesse sentido, aliás, foi a tese pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo 1500345-20.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-20.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109812/2022 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 24476482 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2109812 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2109812 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Danilo Roberto Campos da Silva

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de DANILO ROBERTO CAMPOS DA SILVA, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Narra a denúncia que no dia 24 de abril de 2022, por volta de 01h10min, na Rua Casemiro Dias, nº 825, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Cauã Marciano Procópio, de 17 (dezessete) anos à época do crime, pois nascido em 27.05.2004, mediante escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para eles, coisas alheias móveis da residência de Everson Luiz da Silva, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à vontade do denunciado e seu comparsa. Segundo se apurou, o denunciado e seu sequaz inimputável se dirigiram à residência da vítima, em horário em que o imóvel se encontrava momentaneamente desvigiado, durante o repouso noturno, e então, escalaram o muro e alcançaram o telhado do imóvel, de onde afastaram algumas telhas e, em seguida, mediante o rompimento do

forro que vedava o acesso aos cômodos da residência, ingressaram no local e preparavam-se para subtrair os bens móveis que guarneciam a residência da vítima. Consta que moradores vizinhos ouviram ruídos emitidos pela ação delituosa e acionaram a Polícia Militar. Policiais que compareceram ao local lograram êxito na localização do denunciado e de seu comparsa adolescente ainda no interior do imóvel, sem nada empalmarem, não se consumando, assim, a subtração, por circunstâncias divorciadas da vontade dos agentes.

Segundo a denúncia, ao envolver o adolescente Cauã Marciano Procópio, de 17 (dezesete) anos à época do crime, pois nascido em 27.05.2004, na prática da subtração, o denunciado DANILO facilitou a corrupção dos valores morais do adolescente.

Em audiência de custódia realizada aos 24 de abril de 2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 74/76).

Denúncia recebida aos 03 de maio de 2022 (fls. 101/102).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, pleiteando a absolvição sumária em razão do fato narrado na denúncia não constituir crime (fls. 130/131).

Por decisão de fls. 139/140, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em memoriais (fls. 190/195), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado (fls. 228/232), em especial a atipicidade da conduta em observância ao Princípio da Insignificância.

Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13); pelo laudo pericial (fls. 166/181); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima vítima Everson Luiz da Silva, ouvida em juízo, narrou que não estava em sua casa no momento do crime, a casa estava vazia. Foram avisados por um vizinho que estavam tentando entrar na sua casa e a polícia havia prendido os suspeitos. Quem chamou a polícia foi um vizinho. Os fatos ocorreram por volta de 1:30 a 2h da manhã ao que se recorda. Sua casa tem portão alto, alarme interno e cerca elétrica. A cerca estava desativada por mal contato. Quando chegou à residência, os policiais ainda estavam lá com os réus detidos. Soube que os réus entraram pela casa da vizinha. Entraram em sua casa pelo telhado. Tentaram forçar a porta mas não conseguiram. Uma parte da casa tem forro. O réu deixou objetos fora do lugar na casa, mas pela ação da polícia os réus não puderam levar nada. Não houve rompimento de telhas, os réus desencaixaram. O réu forçou o forro e uma parte da placa caiu. Havia separado objetos para levar, computador, roupas, perfumes. O menor era um rapaz forte, "bom para trabalhar".

A testemunha policial militar Fernando Ricardo Maraston, ouvida em juízo, narrou que a ocorrência foi despachada via centro de operações informando que vizinhos ouviam barulhos no telhado da casa vizinha. Chegando ao local, encontrava-se a casa fechada sem moradores, mas visualizaram certa movimentação de luzes. Realizaram o cerco e entraram pelos locais próximos, encontraram o réu que estava escondido em uma residência nos fundos junto a um menor. A detenção foi feita na rua dos fundos, em outra residência. Não tiveram êxito em se evadir e se esconderam nessa outra casa. Passaram pelo muro, a residência da rua Casemiro Dias fica um nível acima da casa da rua de baixo, o que facilitou a empreitada. Havia telhas removidas e o forro estava estourado. Havia objetos separados para levarem, uma mala, uma maleta de notebook. Não sabe dizer se o menor já tinha passagens por atos infracionais.

A testemunha policial militar Jaelson Deodato dos Santos, ouvida em juízo, narrou

que foram acionados via COPOM para atender ocorrência de furto em andamento. Deslocaram-se para o local e encontraram a residência fechada. Para evitar a fuga dos autores, fizeram o cerco e notaram que os indivíduos tentaram fuga pelas casas vizinhas. Acharam-nos escondidos no terreno da casa ao lado. Eles pularam o muro da casa vizinha e ficaram lá. Populares desconfiaram e começaram a gritar. Feita abordagem, nada foi encontrado na posse deles. Em vistoria à residência, a casa estava revirada e uma mala com vários objetos prontos para serem subtraídos. Os moradores chegaram sem saber o que se passava, e os autores foram apresentados à autoridade policial. Viu a casa revirada e os objetos separados para serem levados. Não se recorda quais eram os objetos exatamente, mas estavam dentro de uma mala. Não chegou a subir no telhado, ficou na contenção do perímetro. Não se recorda de ver o forro da casa danificado. Os fatos ocorreram no período da noite. Não sabe dizer se o menor envolvido tem outras passagens pela polícia, não o conhecia. O réu Danilo Roberto Campos da Silva, interrogado em juízo, disse que não sabia que o comparsa era menor de idade, soube apenas na delegacia. Confessa a prática do furto tentado, o fez porque estava em difícil situação financeira. Está arrependido. Pulou o muro do imóvel e entrou pelo forro, retirando uma telha que estava deslocada. O telhado é rente ao muro da casa, acredita que o muro tem cerca de dois metros. Subiram pelas grades do portão. Entraram pela porta do forro, não foi danificado. Não conhecia o proprietário da casa nem mora nas imediações. Escolheram a residência ao acaso.

Como se verifica, a prova amealhada nos autos é robusta no sentido de ter o réu, de fato, adentrado a residência da vítima mediante rompimento de obstáculo e escalada, além de ter corrompido o então menor Cauã Marciano Procópio, o qual auxiliou-lhe na empreitada criminosa.

A respeito da tentativa de furto à residência, como visto acima, as testemunhas policiais foram uníssonas em dizer que o réu, juntamente com o adolescente, foi pego no quintal de uma residência vizinha ao local dos fatos, quanto tentava se evadir. A casa da vítima estava revirada, com telhas removidas e objetos separados em uma mala para serem levados.

In casu, não há razão para desacreditar nos depoimentos prestados pelos policiais. Nesse sentido:

"O valor do depoimento de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" - (STF RT 68/64)

Não bastasse isso, o próprio réu confessou em juízo a prática delitiva, aduzindo que tentou praticar o furto juntamente com o menor em razão de dificuldades financeiras pelas quais passava, e que a entrada no imóvel foi feita mediante escalada de um muro e deslocamento de telha.

Nesse trilhar, além dos depoimentos dos milicianos e da confissão do réu, o laudo pericial de fls. 86/92 de forma conclusiva assim constou:

"Para adentrar ao interior do local, os meliantes teriam deslocado o portão da garagem que era do tipo de correr. Após atingirem a área da garagem mediante utilização de instrumento próprio para corte de ferragens, cortaram parte da fechadura de um portão metálico entre a garagem e a área de serviço, e em seguida atingiram a porta da sala que era de caixilhos metálicos envidraçados dotado de fechadura do tipo Yale onde foram constatados a tentativa de abertura da mesma, utilizando-se de instrumentos à guisa de alavanca na parte inferior, quebrando vários vidros dos caixilhos sem contudo conseguir seu intento. Após não conseguirem adentrar ao interior do imóvel pela porta, fizeram a escalada junto a churrasqueira

e após atingirem o telhado do imóvel, deslocaram telhas e em seguida desceram ao interior após romper parte do forro de pvc da sala. Foram encontrados no interior da sala uma televisão e uma bolsa contendo pertences prontos para serem levados pelos meliantes. Para saírem do interior do local os meliantes pularam o muro dos fundos atingindo o quintal do vizinho." (fls. 167/168 – sem destaque no original) Desse modo, sem sombra de dúvidas, incidem as qualificadoras do incisos I (pois o réu efetuou o deslocamento de telhas da residência e rompimento do forro) e II (pois a entrada no imóvel se deu mediante escalada do muro da residência até o telhado da casa) do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Igualmente, pela análise da prova produzida, resta incontroversa a participação do então adolescente Cauã Marciano Procópio na empreitada criminosa, eis que foi detido juntamente ao réu no contexto das ações acima narradas.

O próprio réu, nesta senda, confirmou a ativa participação do menor no delito. Ressalva-se, apenas, o afastamento da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal.

Pela topografia do Código Penal, infere-se que a referida causa de aumento aplica-se apenas ao furto na modalidade simples, não alcançando o delito qualificado. Além disso, se fosse considerada a aplicação da indigitada causa de aumento para o furto qualificado, haveria desproporcional elevação da pena, o que não é admitido. Nesse sentido, aliás, foi a tese pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos – Tema Repetitivo 1087, in verbis: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Quanto ao Princípio da Insignificância, impossível sua incidência. Para que incida aludido postulado, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos construídos pela jurisprudência do STF/STJ:

- a) mínima ofensividade da conduta;
- b) nenhuma periculosidade social da ação;
- c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
- d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, o argumento de que a mera tentativa não constitui crime não prospera. Primeiro, não se pode cogitar de mínima ofensividade na conduta de quem viola propriedade alheia, durante a noite, para furtar os bens que ali encontra. Segundo, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica, em vista dos prejuízos sofridos pela vítima, com o destelhamento, rompimento de grades e forro, sem contar o evidente abalo psicológico causado pela ação criminosa.

Demais disso, cabe ressaltar que, pela causa de diminuição genérica prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, será a pena reduzida em 2/3, pois o réu, nas circunstâncias averiguadas, esteve longe de consumir o delito, na medida em que pouco depois de ter iniciado os atos de execução já foi autuado pela polícia militar, e os objetos sequer foram retirados da residência.

A respeito do delito de corrupção de menores, como visto acima, as testemunhas policiais foram uníssonas em dizer que o réu estava na companhia do adolescente na ocasião da tentativa de furto.

O réu também admitiu que estava com Cauã Marciano Procópio, embora tenha afirmado desconhecer a menoridade deste na ocasião.

Todavia, sua negativa no sentido de que não tinha ciência da menoridade do adolescente restou isolada, pois a mera alegação de desconhecimento não se presta a elidir a responsabilidade do acusado quanto ao crime em tela, cabendo à defesa a demonstração cabal do erro de tipo, que não se verificou na espécie.

Não se desincumbindo de tal ônus, a materialidade delitiva e autoria são inconteste em relação ao delito de corrupção de menores, porquanto preenchidos todos os elementos típicos do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Saliente-se que o delito de corrupção de menores é de natureza formal, não sendo necessária a demonstração da efetiva corrupção, in verbis: "Súmula 500 do STJ. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nem se diga que não restou comprovada a idade de Cauã Marciano Procópio, pois há

nos autos vários documentos produzidos por agentes públicos, gozando, portanto, de fé pública, que atestam a data de nascimento dele em 27/05/2004 (v.g., boletim de ocorrência de fls. 10/13, termo de declarações de fl. 06, cópia do documento de identidade do menor a fl. 46). Destarte, à época dos fatos, ele era menor de idade, contando 17 anos, 11 meses e alguns dias.

Na mesma linha de raciocínio (dispensabilidade da certidão de nascimento), confira-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção de menores, forçoso reconhecer ser inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, desconstituir tal conclusão. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento. 5. Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas. 6. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 429.600-MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.02.2018 - destaquei).

Logo, imperativa também a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores. Por fim, quanto ao concurso de crimes, a tentativa de furto se deu no mesmo contexto fático da corrupção de menores, o que atrai a aplicação do concurso formal de delitos (art. 70, CP), e não do concurso material (postulado na denúncia). Assim, para tais delitos, incidirá o concurso formal, mediante a exasperação da pena maior.

Portanto, bem caracterizada a tentativa de furto triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes), bem como a prática de corrupção de menor (consumada), sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Danilo Roberto Campos da Silva, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

A fim de evitar repetições desnecessárias, as penas de ambos os delitos serão fixadas concomitantemente, sendo, ao final, exasperada a pena maior ou idêntica, ante a fração decorrente do concurso formal.

Outrossim, no tocante à tentativa de furto, o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes serão valorados na primeira fase da dosimetria, enquanto a escalada servirá para qualificar o delito, evitando-se, com isso, bis in idem.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (quanto ao furto, destoa do normal, tendo em vista que o réu cortou um portão metálico e deslocou telhas para ganhar acesso ao imóvel de modo a facilitar sobremaneira a empreitada criminoso; quanto à corrupção de menores, a culpabilidade é normal à espécie delitiva); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, ante as condenações definitivas nos processos 0000572-87.2008.8.26.0482 - fl. 48 0003664-10.2007.8.26.0482 - fl. 50; 0023324-

19.2009.8.26.0482 - fl. 52; 0027569-29.2016.8.26.0482 - fl. 53. A condenação no processo 0027569-29.2016.8.26.0482 será valorada exclusivamente na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (próprios dos tipos penais em questão); circunstâncias dos crimes (no que tange ao furto tentado, o acusado se valeu do concurso de agentes com o então adolescente Cauã Marciano Procópio, de modo a facilitar sua empreitada criminosa, o que implica maior repulsa, mormente porque o próprio legislador já previu a modalidade qualificada para abarcar situações como tais, consoante inciso IV do § 4º do artigo 155 do CP; nada especial a considerar em relação ao delito de corrupção de menores); consequências dos crimes (inerentes às espécies); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Assim, em face dos maus antecedentes valorados, bem como das circunstâncias do delito no tocante ao furto tentado, fixo as penas-bases acima dos patamares mínimos previstos em Lei, em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão em relação ao furto tentado; e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em relação à corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria penal, incide a agravante da reincidência, em face da condenação definitiva no processo 0027569-29.2016.8.26.0482. De outro lado, à luz da súmula 545 do STJ, incide a atenuante da confissão.

Por serem circunstâncias preponderantes, compenso-as e mantenho as penas intermediárias nos patamares já fixados.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de aumento de pena.

Quanto ao delito de corrupção de menores também não incidem causas de diminuição. Por outro lado, como demonstrado na fundamentação supra, incide para o delito de furto tentado a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 2/3.

Assim, fixo as penas definitivas em: 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão em relação ao furto tentado, e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em relação à corrupção de menores.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em relação ao delito de furto tentado em 07 (sete) dias-multa. Face ao concurso formal de delitos entre o furto tentado e a corrupção de menores, escolho a pena maior (no caso, a de 01 ano e 05 meses de reclusão) e a elevo em 1/6, nos termos do art. 70 do CP, resultando a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa (conforme artigo 72 do Código Penal).

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é reincidente e portador de péssimos antecedentes, reunindo contra si nada menos que quatro condenações definitivas (fls. 48/54), sendo duas delas pela prática do delito de furto qualificado, mesmo ora verificado nestes autos, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista a reincidência e os péssimos antecedentes do acusado, inclusive específica (fls. 48/54), não sendo tais circunstâncias recomendáveis no caso concreto.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu DANILO ROBERTO CAMPOS DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, § 4º, I, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, bem como diante das quatro condenações com trânsito em julgado, sendo duas delas justamente pela prática do delito de furto qualificado, mesmo ora verificado conjuntamente a outros delito, o que evidencia sério risco à ordem pública, na medida em que o acusado é recalcitrante, fazendo do meio criminoso seu modo de viver às custas do patrimônio alheio, não demonstrando intenção em cessar sua delinquência. Recomende-se o réu no local em que se encontra recluso.

No mais, a teor do disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, diante do transtorno sofrido pela vítima da tentativa de furto, além das avarias à sua residência, decorrentes do delito, acolho o pleito ministerial para fixar o valor de R\$ 2.000,00 a título de indenização mínima devida pelo réu em prol do ofendido, a ser corrigido pela tabela prática do E. TJSP a contar da data do delito.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva ou aditamento à guia de execução provisória (sendo o caso).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA